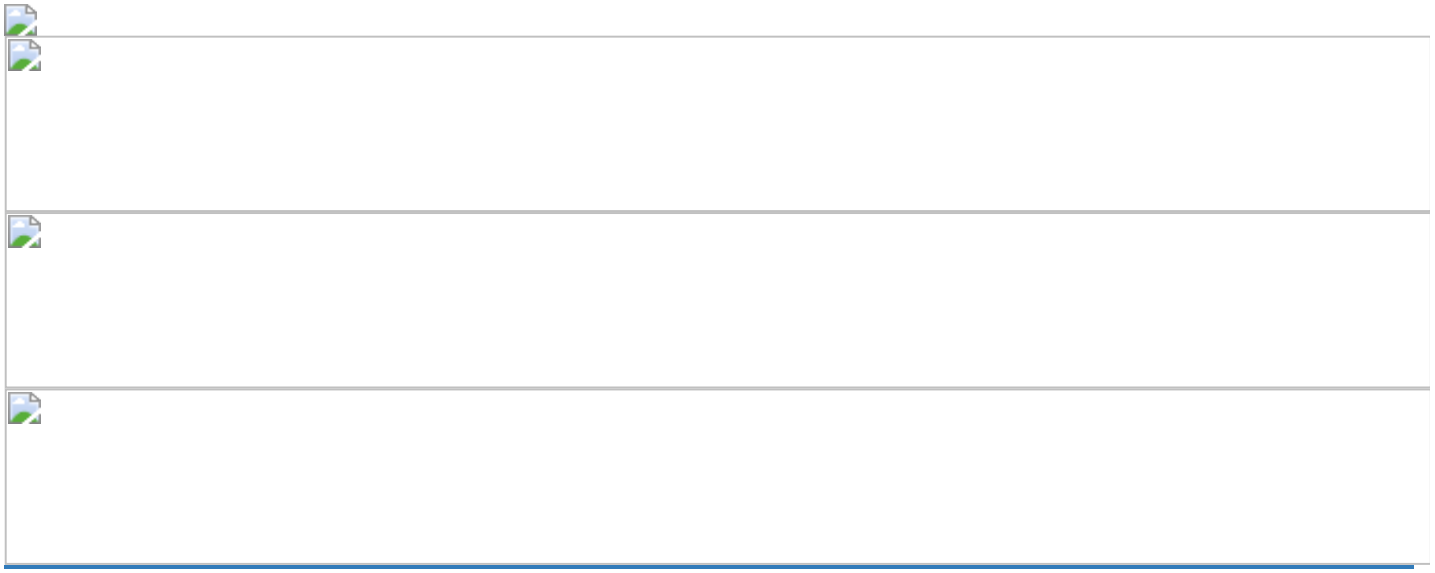


Дело № 2а-1571/2021

Номер дела: **2а-1571/2021**

УИН: **25RS0039-01-2021-001919-72**

Дата начала: **10.08.2021**

Дата рассмотрения: **23.12.2021**

Суд: **Надеждинский районный суд Приморского края**

Судья: **Риттер Н.Н.**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Администрация Надеждинского муниципального района		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	УФССП по Приморскому краю		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ОСП по Надеждинскому муниципальному району		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	МБОУ"Основная общеобразовательная школа № 8 с. Нежино"		
ПРОКУРОР	Прокурор Надеждинского района Приморского края		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			10.08.2021
Передача материалов судье			10.08.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление		12.08.2021

	принято к производству		
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			12.08.2021
Срок рассмотрения дела продлен председателем суда			08.09.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			08.09.2021
Судебное заседание	Отложено	неявка надлежащим образом извещенного административного ответчика, присутствие которого является/признано обязательным	04.10.2021
Судебное заседание	Рассмотрение дела начато с начала	изменение предмета и основания административного иска	15.11.2021
Судебное заседание	Отложено	неявка кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении о времени и месте судебного заседания	01.12.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН	23.12.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			21.02.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			28.02.2022

Решение

№ 2а-1571/2021

25RS0039-01-2021-001919-72

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

23 декабря 2021г. с. Вольно-Надеждинское

Надеждинский районный суд Приморского края в составе:

судьи Риттер Н.Н.,

при секретаре Храмковой Е.П.,

с участием представителя администрации Надеждинского муниципального района Осиповой Н.А., представителя МКОУ «Основная общеобразовательная школа №8 с.Нежино Надеждинского района» Майер А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску администрации Надеждинского муниципального района к судебному приставу-исполнителю ОСП Надеждинского района УФССП по Приморскому

краю, УФССП по Приморскому краю о признании постановления судебного пристава-исполнителя незаконным

установил:

Администрация Надеждинского муниципального района Приморского края обратилась в суд с административным иском, указав, что решением Надеждинского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ. по делу № 2а-1617/2019 на администрацию района возложена обязанность обеспечить финансирование мероприятий, необходимых для устранения нарушений антитеррористической защищенности объекта МКОУ «Основная общеобразовательная школа № <адрес>» в срок до ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с положениями Бюджетного законодательства Российской Федерации администрация Надеждинского муниципального района не имеет права финансировать образовательные учреждения напрямую, финансирование осуществляется через главного распорядителя бюджетных средств - Управления образования администрации Надеждинского муниципального района. Лимиты бюджетных обязательств были доведены до Управления образования администрацией Надеждинского муниципального района в 2019г, 2020г. в полном объеме, запланированы бюджетные ассигнования на 2021г.

Административный истец просит суд признать незаконным и отменить постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Надеждинскому району УФССП по Примоскому краю от ДД.ММ.ГГГГ. №.

Представитель административного истца администрации Надеждинского муниципального района Осипова Н.А. на доводах административного иска настояла.

Представитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 п. Нежино Надеждинского района» Майер А.Д. поддержал заявленный администрацией района административный иск.

Представитель административного ответчика Отделения судебных приставов по Надеждинскому району УФССП по Приморскому краю, Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю в судебное заседание не явились, о времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом.

Суд, выслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, полагает, что административный иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Согласно частям 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов.

Пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" предусмотрено, что в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель обязан принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

Решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые судебным приставом-исполнителем, оформляются постановлениями (часть 1 статьи 14 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ).

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ в процессе исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе взыскивать исполнительский сбор с должника в случаях и порядке, которые установлены данным Федеральным законом.

Из содержания части 1 статьи 105 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ следует, что в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, а также неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения.

Согласно статье 112 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, и зачисляется в федеральный бюджет (часть 1); исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 этой статьи, если должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (часть 2); в случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина устанавливается в размере 5 000 рублей (часть 3).

Должник вправе в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ, обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора (часть 6 статьи 112 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ).

Из разъяснений, приведенных в пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 года N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", следует, что лица (помимо субъектов предпринимательской деятельности) могут быть освобождены от уплаты исполнительского сбора исходя из положений пункта 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающего, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности, если они приняли все меры для надлежащего исполнения содержащегося в исполнительном документе требования. Если такие меры не принимались, то отсутствие у должника, в том числе органа государственной (муниципальной) власти или бюджетного (муниципального) учреждения, необходимых средств для выполнения требований исполнительного документа само по себе не является основанием для освобождения от уплаты исполнительского сбора.

Как следует из материалов дела, решением Надеждинского районного суда Приморского края 20.11.2019г. по делу № 2а-1617/2019 постановлено решение, согласно которому на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8 с.Нежино» возложена обязанность устранить нарушения антитеррористической защищенности объекта, а именно: обеспечить объект - МКОУ «ООШ № 8 с.Нежино» дополнительной системой видеонаблюдения, которая с учетом количества установленных камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное

видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца, обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, оборудовать объект системой экстренного оповещения работников о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а на администрацию Надеждинского муниципального района возложена обязанность обеспечить финансирование мероприятий, необходимых для устранения нарушений антитеррористической защищенности объекта - МКОУ «ООШ № <адрес>» в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ. постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Надеждинскому району УФССП России по Приморскому краю возбуждено исполнительное производство № -ИП, предметом исполнения которого является: обязать администрацию Надеждинского муниципального района в срок до ДД.ММ.ГГГГ обеспечить финансирование мероприятий необходимых для устранения нарушений антитеррористической защищенности объекта- МКОУ «ООШ № <адрес>».

ДД.ММ.ГГГГ. определением Надеждинского районного суда Приморского края МКОУ «Основная общеобразовательная школа № <адрес>» была предоставлена отсрочка исполнения решения Надеждинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ. по гражданскому делу № 2а-1617/2019 по иску прокурора Надеждинского района Приморского края к администрации Надеждинского муниципального района, МКОУ « Основная общеобразовательная школа № <адрес>» в срок до ДД.ММ.ГГГГ

Как следует из указанного определения на дату его вынесения ДД.ММ.ГГГГ МКОУ "Основная общеобразовательная школа № <адрес>" решение суда исполнено в части обеспечения видеокамерами.

Определением Надеждинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ. в связи с утверждением ДД.ММ.ГГГГ паспорта безопасности МБОУ ООШ № изменен способ и порядок исполнения решения Надеждинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: заменена обязанность обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций на обязанность по обустройству входной двери на объекте МБОУ ООШ № видеодомофоном с электротехническим замком.

Как следует из указанного определения МБОУ ООШ № судебное решение от ДД.ММ.ГГГГ фактически исполнено в полном объеме, т.к. на объекте МБОУ ООШ № устранены все нарушения антитеррористической защищенности объекта, а именно: объект - МБОУ ООШ № обеспечен системой видеонаблюдения, которая с учетом количества установленных камер и мест их размещения обеспечивает непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории); оборудована системой экстренного оповещения работников о потенциальном возникновении угрозы или чрезвычайной ситуации.

Во исполнение паспорта безопасности МБОУ ООШ №, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, входная дверь на объекте МБОУ ООШ № оборудована видеодомофоном с электротехническим замком.

В силу положений ст.6 Бюджетного кодекса РФ главный распорядитель бюджетных средств орган местной администрации, указанный в ведомственной структуре расходов бюджета, имеет право распределять бюджетные ассигнования и лимит бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

В соответствии с положениями Бюджетного законодательства Российской Федерации администрация Надеждинского муниципального района не имеет права финансировать образовательные учреждения напрямую, финансирование осуществляется через главного распорядителя бюджетных средств - Управление образования администрации Надеждинского муниципального района.

Согласно предоставленной информации Финансовым управлением администрации Надеждинского муниципального района Главному распорядителю бюджетных средств – Управлению образования администрации Надеждинского муниципального района были доведены лимиты бюджетных обязательств в 2019г, 2020г., в полном объеме, запланированы бюджетные ассигнования на 2021г.

Таким образом, решение суда на период вынесения обжалуемого постановления, было частично исполнено, а в неисполненной части решения суда исполнителю работ был изменен способ и порядок исполнения решения суда, что повлекло за собой прекращение обязательства в неисполненной части решение суда, а именно: в части возложения обязанности по обеспечению охраны объекта сотрудниками частных охранных организации.

По изложенному, администрацией Надеждинского района исполнено финансирование вышеуказанного антитеррористического мероприятия, что позволяет суду сделать вывод о незаконности вынесенного судебным приставом-исполнителем

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 30 июля 2001 года N 13-П, исполнительский сбор относится к мерам принуждения в связи с несоблюдением законных требований государства. При этом данная мера является не правовосстановительной санкцией, то есть санкцией, обеспечивающей исполнение должником его обязанности возместить расходы по совершению исполнительных действий, осуществленных в порядке принудительного исполнения судебных и иных актов (как это имеет место при взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий), а представляет собой санкцию штрафного характера, то есть возложение на должника обязанности произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности, возникающей в связи с совершенным им правонарушением в процессе исполнительного производства.

Исполнительскому сбору как штрафной санкции присущи признаки административной штрафной санкции: он имеет фиксированное, установленное федеральным законом денежное выражение, взыскивается принудительно, оформляется постановлением уполномоченного должностного лица, взимается в случае совершения правонарушения, а также зачисляется в бюджет и во внебюджетный фонд, средства которых находятся в государственной собственности.

Из этого следует, что в качестве штрафной санкции административного характера исполнительский сбор должен отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям, предъявляемым к такого рода мерам юридической ответственности.

По изложенному, свои обязательства в части обеспечения финансирования мероприятий в образовательном учреждении административным истцом исполнены в части испрашиваемых лимитов бюджетных обязательств, данные бюджетные лимиты были доведены до главного распорядителя бюджетных средств - Управления образования администрацией Надеждинского муниципального района в 2019г, 2020г. в полном объеме, запланированы бюджетные ассигнования на 2021г.

Таким образом, оснований утверждать, что несвоевременное исполнение требований исполнительного документа обусловлено виновными действиями (виновным противоправным бездействием) должника, не имеется.

В п. 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 50 разъяснено, что суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, иных существенных обстоятельств уменьшить размер исполнительского сбора не более чем на одну четверть от размера, установленного ч. 3 ст. 112 Закона, либо освободить должника от его взыскания не только при разрешении требований об уменьшении размера исполнительского сбора или освобождении от его взыскания, но и при разрешении требований об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора.

Руководствуясь ст.ст. 175-180, 227, 228 КАС РФ, суд

р е ш и л:

административное исковое заявление администрации Надеждинского муниципального района к судебному приставу-исполнителю Отделения судебных приставов по Надеждинскому району, Управлению Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю об оспаривании постановления о взыскании исполнительского сбора удовлетворить.

Признать постановление судебного пристава Отделения судебных приставов по Надеждинскому району УФССП России по Приморскому краю Волянского Д. от ДД.ММ.ГГГГ. № № о взыскании исполнительского сбора 50000 рублей с администрации Надеждинского муниципального района Приморского края незаконным.

Освободить администрацию Надеждинского муниципального района Приморского края от уплаты исполнительского сбора.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Надеждинский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 21 февраля 2022 г.

Судья Н.Н. Риттер

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».